

Karteikarten Erpressung — Prüfungsschema §§ 253, 255 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Vermögensdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Objektiver Tatbestand — 1. Nötigungsmittel: Was ist damit gemeint?

Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel. Gewalt ist der körperlich wirkende Zwang zur Überwindung eines geleisteten oder erwarteten Widerstands; anders als bei § 249 StGB genügt bei § 253 StGB auch Gewalt gegen Sachen, soweit sie Zwang auf den Genötigten ausübt.

KARTE 2 / 9

Objektiver Tatbestand — 2. Drohung mit einem empfindlichen Übel: Was ist damit gemeint?

Inaussichtstellen eines künftigen Übels, auf dessen Eintritt der Täter Einfluss zu haben vorgibt. Empfindlich ist das Übel, wenn der in Aussicht gestellte Nachteil so erheblich ist, dass er einen besonnenen Menschen in der Lage des Bedrohten zu dem verlangten Verhalten motivieren kann; auch die Drohung mit einem Unterlassen und die konkludente Drohung genügen.

KARTE 3 / 9

Objektiver Tatbestand — 3. Nötigungserfolg: Was ist damit gemeint?

Der Genötigte muss die abverlangte Handlung, Duldung oder Unterlassung vornehmen. Wer die Erpressung erst versucht, ist nach § 253 III StGB strafbar.

KARTE 4 / 9

Objektiver Tatbestand — 4. Vermögensverfügung (nach h. L.): Was ist damit gemeint?

Nach der herrschenden Lehre ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal: jedes Handeln, Dulden oder Unterlassen, das sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt und vom Genötigten getragen wird. Die Rechtsprechung verzichtet auf dieses Merkmal und lässt jedes abgenötigte Verhalten genügen.

KARTE 5 / 9

Objektiver Tatbestand — 5. Vermögensnachteil: Was ist damit gemeint?

Vermögensschaden wie bei § 263 StGB: eine Minderung des Vermögens, die sich nach dem Prinzip der Gesamtsaldierung aus einem Vergleich des Vermögenswerts vor und nach der Verfügung ergibt und nicht durch ein unmittelbar zufließendes Äquivalent ausgeglichen wird. Nachteil kann auch bei einem Dritten eintreten.

KARTE 6 / 9

Objektiver Tatbestand — 6. Kausalität und Zurechnungszusammenhang: Was ist damit gemeint?

Nötigungsmittel, Nötigungserfolg und Vermögensnachteil müssen in einem durchgehenden Ursachenzusammenhang stehen: Der Zwang muss das abgenötigte Verhalten und dieses den Nachteil hervorrufen.

KARTE 7 / 9

Subjektiver Tatbestand — 1. Vorsatz: Was ist damit gemeint?

Mindestens bedingter Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale, insbesondere bezüglich des Nötigungsmittels, des abgenötigten Verhaltens und des Vermögensnachteils.

KARTE 8 / 9

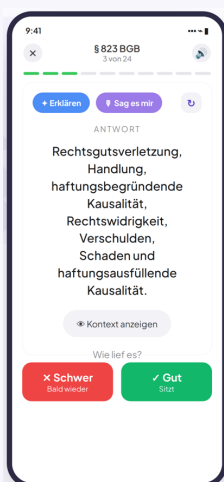
Subjektiver Tatbestand — 2. Bereicherungsabsicht: Was ist damit gemeint?

Absicht (dolus directus 1. Grades), sich oder einen Dritten zu Unrecht zu bereichern. Erstrebt sein muss ein Vermögensvorteil, auf den es dem Täter gerade ankommt; die Bereicherung selbst muss nicht eintreten.

KARTE 9 / 9

Subjektiver Tatbestand — 3. Stoffgleichheit: Was ist damit gemeint?

Der erstrebte Vorteil muss die unmittelbare Kehrseite des Vermögensnachteils sein, also gerade aus dem geschädigten Vermögen stammen. Bloß mittelbare Vorteile — etwa aus einer anschließenden Verwertung — genügen nicht.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.